Mozart 610
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
nhk@justiciaparamargarita.ar

1 de febrero de 2022

María Rosa Muiños
Defensoría del Pueblo de la CABA
Av. Belgrano 653
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Señora Defensora del Pueblo:

Le escribo esta nota para comentarle dos situaciones sobre el actuar turbio de la Defensoría, por el momento ninguno bajo su gestión.

En marzo del 2020 fui expulsado por un médico del Hospital Piñero, lo que ocasiono que mi madre quedase abandonada y muriese al mes, supongo que por desnutrición, aunque según la Historia Clinica la tenían sin suero. Se pidió ayuda a la Defensoría quienes se limitaban a llamar al Director del Hospital, quien les mentía a diario (decia que no habia problemas en que yo ingrese, pero cuando iba era atajado por personal de seguridad), pese a que esto se repitió varios días, nunca elevaron la gravedad de la situación y nunca más volvi a ver a mi madre.

Se realizó la denuncia en el MPF, quien se encargó de encubrirlo, y cuando se denunció a la Defensoría, el Fiscal pidió una nota a la Defensoría quien se lavó las manos diciendo que yo tenia ïnconvenientes"para ingresar, sin especificar cuales, pero la intención era no implicar al Hospital.

En esa denuncia, el Fiscal coordinó con el Hospital eliminar partes de la Historia Clinica, hecho que fue notado por mi posteriormente al archivo de la denuncia. Aclaro que la denuncia fue abandono de persona seguido de muerte.

En comunicaciones posteriores, cuando contactaba a la Defensoría por teléfono y les comentaba la situación, respondian que son un órgano admistrativo y que no pueden hacer nada. Sin embargo, gracias a que hice la denuncia por el faltante de partes en la AAIP de Nación, ellos me comentaron sobre la Ley 1845 y por esa Ley se que la Defensoría puede hacer y participar en juicios, sólo lo puede impedir la voluntad de encubrir.

No tengo conocimiento que la Dirección de Salud haya algo en contra del Hospital por expulsar al único familiar de una paciente.

Hay que tener en cuenta que no hicieron mucho para garantizar que yo pueda ingresar a alimentar a mi madre, y ahora faltan partes de la Historia Clinica, entonces entiendo que la Defensoría intente encubrir este segundo hecho, ya que

se relaciona con el primero. ¿Habría salvado a mi madre que la Defensoria se hubiese puesto firme?

La Ley 1845 en su artículo 23, dice:

> Artículo 23.- Registro de datos personales. Créase en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires el Registro de Datos Personales, que tendrá las siguientes funciones:
> ...
> Formular advertencias, recomendaciones, recordatorios y propuestas a los responsables, usuarios y encargados de archivos, registros, bases o bancos de datos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de lograr una completa adecuación y cumplimiento de los principios contenidos en la presente ley. (a)
>
> Proponer la iniciación de procedimientos disciplinarios contra quien estime responsable de la comisión de infracciones al régimen establecido por la presente ley. (b)
>
> Recibir denuncias. (c)
>
> Formular denuncias y reclamos judiciales por sí, cuando tuviere conocimiento de manifiestos incumplimientos de lo estipulado en la presente ley por parte de los responsables, usuarios y/o encargados de los archivos, registros, bases o bancos de datos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires. (d)
>
> Representar a las personas titulares de los datos, cuando éstos se lo requiriesen, a fin de hacer efectivo el derecho de acceso, rectificación, supresión y actualización, cuando correspondiere, por ante el archivo, registro, base o banco de datos. Asistir al titular de los datos, cuando éste se lo requiera, en los juicios que, en virtud de lo establecido en la presente ley, entable por ante los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. (e)
> ...
> Elevar un informe anual a la Legislatura sobre el desarrollo de la protección de los datos personales en la Ciudad de Buenos Aires. (f)
> ...

Sin embargo, el trámite 22466/21 me parece un mamarracho burocrático. Yo me presento y digo:

> El Hospital Piñero eliminó 40 dias de Historia Clinica de mi madre antes de entregarlo a la Justicia, con obvia complicidad de todos los intervinietes[1]

[1]Posiblemente las dos personas que fueron a retirarla ayudaron a elegir que partes poner y sacar puesto que estuvieron dos horas para retirarla

en lugar de pedirme la Historia Clínica y verificar que mis dichos sean cierto (ademas de poder consultar con la Dirección de Salud a ver si hay otras irregularidades en la confección de la misma), simplemente la CPDP se limita a preguntarle al Director si entregaron una Historia Clinica completa e incompleta. A lo que el Hospital respondio, lo que era obvio, "no se porque yo no tengo la Historia".

Incluso es una pregunta ridícula, teniendo a disposición y de forma inmediata, la Historia Clinica que entrego el Hospital, el CPDP, en lugar de preguntar ¿por qué faltan 40 días? decide preguntar si entregaron o no una historia clinica incompleta. Pero si ya tenian el delito delante suyo!

Y gracias a esa respuesta, que ni siquiera responde a lo que se preguntaba, la CPDP decide cerrar el trámite con la excusa del articulo 28, inciso b de la Ley 3, que dice:

> Artículo 28.- El Defensor o Defensora del Pueblo no debe dar curso a las quejas en los siguientes casos:
>
> a) Cuando advierta mala fe, carencia de fundamentos, inexistencia de pretensión o fundamento fútil o trivial.
>
> b) Asuntos ya juzgados.
>
> Ninguno de los supuestos previstos por el presente artículo impide la investigación sobre los problemas generales planteados en las quejas presentadas.

Dicha respuesta me parece una burla, primero porque primero no hubo juicio, ni siquiera estoy seguro de que haya denuncia (ni siquiera sé el nombre del delito, ya que no se si eliminar hojas es falsificación o tiene otra tipificación). Y si el CPDP sabe que fue juzgado, que me diga donde y cuando porque yo no me he enterado. Sí hubo denuncia sobre el abandono de persona y el falso testimonio de los medicos (con lo que la Historia Clinica también está adulterada, aunque eso es otro tema), pero usar esas denuncias archivadas como excusa de cosa juzgada, se parece mucho al funcionamiento del propio MPF cuando se encubren entre Fiscales.

Tengo varias respuestas via correo electrónico donde dicen que no pueden intervenir si esta judicializado, lo cual, a mi parecer, es mentira ya que el punto (e) del primer artículo citado les permite participar si yo los invito. Pero ademas el punto (d) permite que lo hagan por iniciativa propia. De todas formas no se si hay denuncia porque el MPF no me toma las denuncias, o si las toman las adulteran.

Creo que efectivamente pueden denunciar y espero que lo hagan.

Pero además de la parte judicial, están los otros procedimientos administrativos. El tema aquí es que el CPDP prefiere no enterarse, estando la Historia Clínica

disponible para todo el mundo en Internet[2] (usted misma puede comprobar que faltan partes), tienen el resto de los recursos administrativos que, gracias a que decidieron archivar, no los van a hacer.

Porque si la Historia Clínica no hubiese sido incautada por el CIJ, el Hospital tranquilamente podria decir que otros eliminaron partes (y me señalarían a mí), pero acá el Hospital eliminó partes de una Historia Clinica y la entregó directamente a la Justicia, con lo que no hay dudas. Yo lo considero como si les estuviese mostrando una historia clínica avalada por escribano público.

Entonces, la Defensoria se entera que un Hospital es capaz de eliminar hojas de una historia clinica y no hace nada ¿si el Hospital es capaz de cometer delitos bajo las narices del MPF, que le queda a la gente de a pie?

Por el momento, yo sigo con una historia clinica a la que le faltan partes y el organismo responsable solamente respondio con excusas durante casi 3 meses, y creo que está participando del encubrimiento ya que no va a realizar ni el punto (a) ni el (b) y muy dificilmente creo que vaya a informar a la Legislatura de que el Hospital Piñero adultera historias clinicas (f). Y con razón, ni siquiera quisieron hojear la Historia.

Y lo mismo pasa con la Ley 3, el articulo 28 dice: "no impide la investigación sobre los problemas generales planteados en las quejas presentadas", sin embargo esa parte también prefieren obviarla.

Asi que espero que con esto, en virtud de los supuestos derechos humanos, pueda hacer algo ante este accionar mafioso MPF - Hospital - Defensoría, ya que asi como dejaron morir a mi madre, también dejan morir a personas que no tienen familiares, con lo que nadie se entera ni nadie va a reclamar (y a mi no me tomaron la denuncia porque no era familiar). También es llamativo como el CPDP evita mencionar si faltan partes o no.

¿Cuánto tiempo más me van a dejar sin saber que paso con mi madre? No estan haciendo nada para saber que paso con las partes que faltan, ni tampoco para cuidar las partes que quedan, si es que el MPF no las guardó en Iron Mountain.

Ah. De paso aprovecho a hacerle saber que en el Hospital Piñero eliminaron partes de la Historia Clínica de mi madre para encubrir lo que paso ella y ese hecho fue auspiciado por el MPF. Ahora que tiene conocimiento, espero que pueda cumplir con el punto (d) del articulo 23.

Ah (bis). Le comento que la sección de Datos Personales me bloqueo en Twitter y de la misma forma habra eliminado mis mails relacionados con el habeas data, no les importó antes si se eliminaron datos o no, y no les importa ahora si se van a eliminar los datos que quedan.

Igual esta nota es redundante puesto que usted ya lo debe saber por los mails enviados al mail de su pagina web.

---

[2] https://gitlab.com/kosciuk/mpf00462972

Y lo último para que la última página no quede vacia, ayer envie mails a 50 destinatarios de la Defensoria, reclamando lo de siempre, el tema de datos personales (que si quiere puedo pasarle un expediente de Nación para que compare con algo serio) y el tema del desbloqueo. Curiosamente, NADIE respondió, nadie tiene iniciativa de nada o deben circular memos para no responder a Fulanito, no pueden ser todos tan mecánicos.

Espero esto sirva para decir que queda debidamente notificada.

Saluda atte.

Nicolás H. Kosciuk
DNI 28.731.776